



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 30 dhoulhijja 1427 – 19 janvier 2007

150^{ème} année

N° 6

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

Nomination d'un chef de service..... 187

Premier Ministère

Décret n° 2007-75 du 15 janvier 2007, fixant le régime d'attribution de l'indemnité de déplacement aux personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et ses taux journaliers..... 187

Arrêté du Premier ministre du 8 janvier 2007, relatif au contrôle des dépenses des communes situées en dehors des chefs - lieux de gouvernorats..... 188

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2007-76 du 15 janvier 2007, portant ratification d'un accord cadre entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine relatif à l'octroi d'un prêt préférentiel par la Chine à la République Tunisienne..... 188

Décret n° 2007-77 du 15 janvier 2007, portant ratification d'une convention entre la République Tunisienne et la République du Congo tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu..... 189

Décret n° 2007-78 du 15 janvier 2007, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Estonie, portant sur la coopération culturelle, éducative, scientifique et sportive..... 189

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, fixant les conditions techniques et sanitaires pour le transport des animaux concernés par l'identification..... 189

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Channoufya 1 de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernement de Gafsa.....	191
Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, portant ouverture des procédures de réaménagement foncier dans certains périmètres publics irrigués de certaines délégations aux gouvernorats de Kasserine, Gabès et Kébili.....	191
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 11 janvier 2007, relatif à l'approbation du cahier des charges portant organisation d'importation des récepteurs de télévisions et à la création d'une commission de suivi et de contrôle des opérations d'importation.....	194
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 11 janvier 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'urbaniste général du corps des urbanistes de l'administration..	199
Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 11 janvier 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.....	199
Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 11 janvier 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.....	199
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Décret n° 2007-79 du 15 janvier 2007, relatif à la création des chambres de commerce et d'industrie, à la fixation de leurs dénominations, leurs sièges et de leurs circonscriptions territoriales.....	200
Décret n° 2007-80 du 15 janvier 2007, relatif à l'organisation et au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie.....	200
Décret n° 2007-81 du 15 janvier 2007, fixant les conditions et les procédures relatives à l'inscription sur les listes électorales et à l'élection des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie.....	204
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 11 janvier 2007, modifiant et complétant l'arrêté du 24 mai 2005, fixant la liste des départements et des unités de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche.....	207

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

NOMINATION

Par décret n° 2007-74 du 16 janvier 2007.

Monsieur Kamel Gharsalli, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service des études à la sous-direction du suivi des travaux de la commission de l'éducation, de la culture, de l'information et de la jeunesse à la chambre des députés.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2007-75 du 15 janvier 2007, fixant le régime d'attribution de l'indemnité de déplacement aux personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et ses taux journaliers.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 88-461 du 25 mars 1988, fixant le régime applicable à l'indemnité pour frais de déplacement, tel que modifié par le décret n° 93-48 du 8 janvier 1993,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions du présent décret fixent le régime applicable aux frais engagés par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif appelés à se déplacer à l'intérieur du territoire pour les besoins du service, à l'exception des agents bénéficiaires de régimes dérogatoires prévus par des dispositions particulières.

Art. 2. - Le déplacement peut être avec ou sans hébergement. Tout déplacement doit être autorisé au préalable par ordre écrit du chef de l'administration dont dépend l'agent concerné ou par le fonctionnaire habilité à cet effet.

Art. 3. - Les déplacements de plus de 15 km du lieu du travail de l'agent ouvrent droit à l'indemnité de déplacement. Cette indemnité est forfaitaire et exclusive de toute autre forme de prise en charge ou de remboursement de frais de nourriture et d'hébergement.

Art. 4. - Pour l'application des dispositions du présent décret, les agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif sont classés comme suit :

Première catégorie : les personnels chargés de fonctions de secrétaire général de ministère, de directeur général, de directeur, de sous-directeur et de chef de service et des emplois fonctionnels similaires, et les personnels appartenant aux sous-catégories A1 et A2.

Deuxième catégorie : les personnels appartenant à la sous-catégorie A3, à la catégorie B et les ouvriers de troisième unité.

Troisième catégorie : les personnels appartenant aux catégories C et D et les ouvriers de première et deuxième unités.

Art. 5. - Le taux journalier de l'indemnité de déplacement prévue à l'article 3 du présent décret est fixé comme suit :

La catégorie	Taux journalier maximum	
	Déplacement sans hébergement	Déplacement avec hébergement
Catégorie 1	12 dinars	35 dinars
Catégorie 2	8 dinars	25 dinars
Catégorie 3	5 dinars	18 dinars

Art. 6. - Les taux maximums de l'indemnité de déplacement sans hébergement prévus par l'article 5 du présent décret s'appliquent à chaque déplacement dont la période dépasse 14 heures depuis l'heure du départ du lieu de travail administratif à l'heure du retour au lieu de travail administratif. Le déplacement de moins de 8 heures n'ouvre droit à aucune indemnité. L'indemnité est attribuée à concurrence de la moitié si la période de déplacement est entre 8 heures et 14 heures.

Art. 7. - Le déplacement avec hébergement n'ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article 5 du présent décret qu'en cas de nécessité justifiée d'hébergement au lieu de déplacement, cette indemnité est calculée sur la base du nombre des nuits passées au lieu de déplacement.

Art. 8. - En cas de déplacement pour assurer un intérim dans un lieu distant de plus de 15 km du lieu de travail de l'agent concerné, l'indemnité de déplacement est réduite de moitié en cas de déplacement sans hébergement et au tiers en cas de déplacement avec hébergement si la durée de l'intérim dépasse trente jours et elle est supprimée totalement à l'expiration de soixante jours.

Art. 9. - Les déplacements de longue durée effectués par les ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif demeurent régis, en ce qui concerne les modalités d'attribution de l'indemnité de déplacement fixée à l'article 5 du présent décret, par les dispositions de l'arrêté du Premier ministre du 21 janvier 1976 et notamment ses articles 2 et 3.

Art. 10. - Les modalités d'attribution de l'indemnité de déplacement sont déterminées en fonction du groupe dans lequel l'intéressé se trouve classé à la date du départ en déplacement, abstraction faite de toute modification de sa situation administrative intervenant ultérieurement même à titre rétroactif.

Art. 11. - Le paiement de l'indemnité de déplacement est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement et à terme échu sur présentation de mémoires dûment approuvés et appuyés des pièces justificatives nécessaires indiquant les itinéraires parcourus, la période de déplacement ou la durée de séjour dans chaque localité ainsi que les heures de départ et de retour au lieu de travail.

Une avance peut être accordée à l'agent concerné dans la limite de la durée de séjour prévue au titre de déplacement avec hébergement si l'objet de déplacement nécessite une période d'hébergement dépassant trois nuits successives, à condition de régularisation dans une semaine au plus tard de la date du retour au lieu de travail sur présentation des mémoires dûment approuvés et appuyés des pièces justificatives.

Art. 12. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 88-461 du 25 mars 1988 tel que modifié par le décret n° 93-48 du 8 janvier 1993.

Art. 13. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du Premier ministre du 8 janvier 2007, relatif au contrôle des dépenses des communes situées en dehors des chefs-lieux de gouvernorats.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique tel qu'il a été modifiée par les lois subséquentes et notamment la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989 (article 49),

Vu le décret n° 76-668 du 6 août 1976, relatif au contrôle des conseils des gouvernorats et des communes et notamment son article 2,

Vu le décret n° 89-1999 du 31 décembre 1989, relatif au contrôle des dépenses publiques et notamment son article 20,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 31 mai 1999, relatif au contrôle des dépenses des communes situées en dehors des chefs - lieux de gouvernorats,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du ministre des finances .

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 89-1999 du 31 décembre 1989 susvisé, les communes dont les prévisions de recettes ordinaires sont égales ou supérieures à cinq cent mille dinars (500.000 DT), sont soumises au contrôle des dépenses publiques relevant du Premier ministre .

Ces communes demeurent soumises au contrôle des dépenses publiques même en cas de baisse des prévisions de leurs recettes ordinaires en dessous de cinq cent mille dinars.

Art. 2. - L'arrêté du 31 mai 1999 susvisé est abrogé.

Tunis, le 8 janvier 2007.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2007-76 du 15 janvier 2007, portant ratification d'un accord cadre entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine relatif à l'octroi d'un prêt préférentiel par la Chine à la République Tunisienne.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2006-77 du 4 décembre 2006, portant approbation de l'accord cadre conclu à Beijing le 27 mars 2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine relatif à l'octroi d'un prêt préférentiel d'un montant de quatre cents millions (400.000.000) de yuans renminbi par la Chine à la République Tunisienne,

Vu l'accord cadre conclu à Beijing le 27 mars 2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine relatif à l'octroi d'un prêt préférentiel d'un montant de quatre cent millions (400.000.000) de yuans renminbi par la Chine de la République Tunisienne.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord cadre conclu à Beijing le 27 mars 2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine relatif à l'octroi d'un prêt préférentiel d'un montant de quatre cent millions (400.000.000) de yuans renminbi par la Chine à la République Tunisienne.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-77 du 15 janvier 2007, portant ratification d'une convention entre la République Tunisienne et la République du Congo tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2006-76 du 4 décembre 2006, portant approbation de la convention entre la République Tunisienne et la République du Congo tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, conclue à Tunis le 4 octobre 2005,

Vu la convention entre la République Tunisienne et la République du Congo tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, conclue à Tunis le 4 octobre 2005.

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention entre la République Tunisienne et la République du Congo tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, conclue à Tunis le 4 octobre 2005.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-78 du 15 janvier 2007, portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Estonie, portant sur la coopération culturelle, éducationnelle, scientifique et sportive.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Estonie portant sur la coopération culturelle, éducationnelle, scientifique et sportive, conclu à Tallinn le 27 janvier 2005.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Estonie portant sur la

coopération culturelle, éducationnelle, scientifique et sportive, conclu à Tallinn le 27 janvier 2005.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, fixant les conditions techniques et sanitaires pour le transport des animaux concernés par l'identification.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux et notamment son article 32,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 18 mai 2006, fixant la liste des animaux concernés par l'identification.

Arrête :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. - Le présent arrêté fixe les conditions techniques et sanitaires requises pour le transport des animaux soumis aux procédures de l'identification.

Ces conditions visent à assurer le confort de l'animal.

Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- les animaux : les catégories d'animaux concernés par l'identification à savoir les bovins, les ovins, les caprins, les camélidés et les équidés,

- le transport: toutes les opérations relatives à l'embarquement, au débarquement et au voyage des animaux en question par un moyen de transport routier ou ferroviaire,

- le lieu de départ : le lieu d'embarquement des animaux pour la première fois dans un moyen de transport après avoir passé au moins 24 heures,

- le lieu d'arrivée: le lieu de débarquement définitif des animaux,

- le voyage : tout déplacement du lieu de départ au lieu d'arrivée,

- le transporteur : toute personne assurant le transport rémunéré des animaux vivants à son propre compte ou pour celui d'autrui à l'aide de moyens de transport lui appartenant ou appartenant à autrui.

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toute personne assurant les opérations de transport des animaux soumis aux procédures de l'identification du lieu de départ jusqu'au lieu d'arrivée à l'exception du transport des animaux destinés à l'abattage à l'occasion des fêtes religieuses ou à la consommation personnelle sous réserve du respect des dispositions sanitaires et de sécurité en vigueur.

Art. 4. - Le transport des animaux identifiés est soumis au contrôle des agents habilités à cet effet.

Art. 5. - Le transporteur des animaux identifiés doit présenter, à chaque demande, aux agents chargés du contrôle tout document et pièces justificatives écrites, nécessaires pour exercer son activité.

Art. 6. - Les animaux transportés doivent être identifiées clairement et accompagnés d'une attestation à l'effet.

Chapitre II

Les conditions techniques du transport des animaux concernés par l'identification

Art. 7. - Les quais et les passerelles utilisés pour l'embarquement et le débarquement des animaux à pied d'un moyen de transport sont utilisés conformément aux critères suivants :

- 1- Le degré de descente : moins de 30 degrés.
- 2- La hauteur des côtés du quai ou de la passerelle :
 - pour les bovins : plus d'un mètre,
 - pour les taureaux : plus d'un mètre, 30 centimètres,
 - pour les ovins et les caprins : plus d'un mètre,
 - pour les équidés et les camélidés : plus d'un mètre et demi.

Art. 8. - Les animaux doivent être embarqués et débarqués dans des conditions confortables. Il est interdit de les soulever ou de les tirer par la tête, la queue, les pieds, les cornes, les oreilles, ou de les tenir par la peau.

Art. 9. - L'aire réservée à contenir les animaux dans les moyens de transport doit être éclairée lors de l'embarquement de nuit.

Art. 10. - Les animaux transportés attachés dans le moyen de transport doivent être cordés d'une manière adéquate et avec un cordage facile à détacher. Il est interdit de les attacher par les cornes et par les anneaux du nez.

Art. 11. - Les animaux de poids, de tailles et d'âges rapprochés doivent être transportés ensembles et attachés à l'intérieur du moyen de transport ou libres.

Art. 12. - Les animaux doivent être séparés les uns des autres à l'intérieur du moyen de transport dans les cas suivants :

- selon la race,
- les animaux à cornes,
- les taureaux ayant un âge dépassant 18 mois,
- les femelles attelées,
- les animaux dangereux,
- les animaux attachés,
- les étalons des équidés et des camélidés.

Art. 13. - Le nombre d'animaux transportés dans les moyens de transport est fixé selon la catégorie, le poids, l'état physiologique, les conditions climatiques et la distance du voyage et sous réserve des critères suivants :

- les taureaux : un poids entre 50-200kg et une superficie entre 0,3m² et 0,95m² pour chaque animal,
- les bovins : un poids entre 200-700kg et une superficie entre 0,95m² et 1,60m² pour chaque animal,
- les ovins et les caprins : un poids entre 20-50kg et une superficie entre 0,24m² et 0,32m² pour chaque animal,
- les équidés et les camélidés : un poids entre 50-300kg et une superficie entre 0,5m² et 1,2m² pour chaque animal.

Est ajoutée 10% de la superficie sus-indiquée pour les vaches pleines et 5% pour les bovins à cornes.

Art. 14. - Les moyens de transport doivent être aménagés de façon à assurer le confort et la sécurité de l'animal transporté.

Ils doivent être :

- capables de supporter la charge des animaux transportés,

- aménagés de manière à empêcher les animaux de tomber ou de fuir ou d'apparaître en dehors du moyen de transport,

- entretenus mécaniquement et techniquement.

Ils doivent également être équipés :

- d'outils de séparation des aires selon le nombre des animaux et selon les espèces et de façon à permettre à l'animal de se tenir debout et de dormir,

- d'ouvertures d'aération,

- d'une passerelle latérale adéquate permettant l'embarquement et le débarquement des animaux transportés,

- d'abris permettant la protection des animaux de l'étage inférieur des excréments de ceux des étages supérieur et l'écoulement de liquides en dehors du moyen de transport.

L'aire réservée aux animaux à l'intérieur du moyen de transport doit être :

- bien couverte pour protéger les animaux des effets des conditions climatiques,

- à parterre évitant la chute et les blessures des animaux,

- à surface plane et facile à nettoyer,

- à dimensions convenant à la taille des animaux transportés.

Art. 15. - Les dimensions de l'aire destinée au transport des équidés séparément sont fixées comme suit :

- la hauteur interne : dépasse de 75 cm la hauteur de l'animal,

- la longueur interne : dépasse de 60 cm la hauteur de l'animal,

- la largeur interne : dépasse de 40 cm la hauteur de l'animal.

Art. 16. - Sous réserve de l'état physiologique des animaux et des conditions climatiques, le transporteur fournit aux animaux, le fourrage et l'eau lors du transport à longue distance. Il veille également à l'éclairage des aires de transport pendant l'obscurité.

Art. 17. - Le transporteur des animaux doit éviter les arrêts inutiles lors du voyage. Il doit aussi débarquer rapidement les animaux à l'arrivée et leur fournir du fourrage et de l'eau et leur assurer les conditions de confort.

Art. 18. - En cas de transport ferroviaire des animaux, il y a lieu de fixer une pancarte indicative sur le moyen de transport.

Chapitre III

Les conditions sanitaires pour le transport des animaux

Art. 19. - Les animaux transportés doivent être accompagnés des documents sanitaires attestant qu'ils sont indemnes des maladies contagieuses, des documents de vaccination et des documents d'accompagnement exigés par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 20. - Les animaux mis en quarantaine et les animaux soumis à des règlements sanitaires spécifiques doivent être transportés ensembles et séparés des autres animaux.

Les animaux ne peuvent être transportés dans le même moyen de transport sauf s'ils sont de même origine ou de zones différentes mais soumises au même régime sanitaire.

Art. 21. - Le transport des animaux est interdit dans les cas suivants :

- les femelles pleines ayant atteint 90 % de la durée de gestation estimée,
- avant 48 heures de leur mise bas,
- les animaux malades et dont le transport risque de détériorer davantage leur état de santé sauf en cas d'urgence, séparément et après avoir pris toutes les dispositions réduisant la douleur et assurant la sécurité.

Art. 22. - Il est interdit d'anesthésier l'animal lors du transport sauf en cas de nécessité. Dans ce cas, le médecin vétérinaire doit indiquer le nom du médicament, la quantité injectée et la date d'administration sur les documents d'accompagnement de l'animal transporté.

Art. 23. - Il faut traire les femelles allaitantes et non suitées avant leur transport.

Art. 24. - Tout transporteur d'animaux doit :

- superviser les opérations de transport.
- respecter les règles de salubrité, de santé et de sécurité dans le moyen de transport.
- nettoyer le moyen de transport et le désinfecter avant et après le transport avec des désinfectants approuvés par les services vétérinaires.
- changer d'habits et nettoyer ses chaussures à la fin de chaque opération de transport.

Art. 25. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Channoufya 1 de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations

et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2004-1206 du 25 mai 2004, portant création d'un périmètre public irrigué à Channoufya 1,

Vu l'arrêté du 26 janvier 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Channoufya 1,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Gafsa le 30 novembre 2005.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Channoufya 1 de la délégation d'Om Laârayes, au gouvernorat de Gafsa annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Ganzouaa Es Souaouda de la délégation de Mejel Bel Abbès, au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2006-2938 du 2 novembre 2006, portant création du périmètre public irrigué de Ganzouaa Es Souaouda de la délégation de Mejel Bel Abbès, au gouvernorat de Kasserine.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Ganzouaa Es Souaouda de la délégation de Mejel Bel Abbès, au gouvernorat de Kasserine, créé par le décret n° 2006-2938 du 2 novembre 2006 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Fidh Mbarek de la délégation de Mejel Bel Abbès, au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2006-2937 du 2 novembre 2006, portant création du périmètre public irrigué de Fidh Mbarek de la délégation de Mejel Bel Abbès, au gouvernorat de Kasserine.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Fidh Mbarek de la délégation de Mejel Bel Abbès, au gouvernorat de Kasserine, créé par le décret n° 2006-2937 du 2 novembre 2006 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Mezraa Ben Slama de la délégation de Mareth, au gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2006-2942 du 2 novembre 2006, portant création du périmètre public irrigué de Mezraa Ben Slama de la délégation de Mareth, au gouvernorat de Gabès.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Mezraa Ben Slama de la délégation de Mareth, au gouvernorat de Gabès, créé par le décret n° 2006-2942 du 2 novembre 2006 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de l'Oasis de Chott El Frik de la délégation de Gabès Ouest, au gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2006-2939 du 2 novembre 2006, portant création du périmètre public irrigué de l'Oasis de Chott El Frik de la délégation de Gabès Ouest, au gouvernorat de Gabès.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de l'Oasis de Chott El Frik de la délégation de Gabès Ouest, au gouvernorat de Gabès, créé par le décret n° 2006-2939 du 2 novembre 2006 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Itha 2 de la délégation de Matmata A1 Jadida, au gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2006-2940 du 2 novembre 2006, portant création du périmètre public irrigué d'El Itha 2 de la délégation de Matmata A1 Jadida, au gouvernorat de Gabès.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'El Itha 2 de la délégation de Matmata A1 Jadida, au gouvernorat de Gabès, créé par le décret n° 2006-2940 du 2 novembre 2006 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Zegaba de la délégation de Mareth, au gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que

modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2006-2941 du 2 novembre 2006, portant création du périmètre public irrigué de Zegaba de la délégation de Mareth, au gouvernorat de Gabès.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Zegaba de la délégation de Mareth, au gouvernorat de Gabès, créé par le décret n° 2006-2941 du 2 novembre 2006 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 11 janvier 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de l'Oasis de Ras El Ain de la délégation de Kébili Sud, au gouvernorat de Kébili.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2006-2943 du 2 novembre 2006, portant création du périmètre public irrigué de l'Oasis de Ras El Ain de la délégation de Kébili Sud, au gouvernorat de Kébili.

Arrête :

Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de l'Oasis de Ras El Ain de la délégation de Kébili Sud, au gouvernorat de Kébili, créé par le décret n° 2006-2943 du 2 novembre 2006 susvisé.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 11 janvier 2007, relatif à l'approbation du cahier des charges portant organisation d'importation des récepteurs de télévisions et à la création d'une commission de suivi et de contrôle des opérations d'importation.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et des moyennes entreprises et le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le code de travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994 et la loi n° 2006-118 du 2 mai 2006 et notamment ses articles 293 à 324,

Vu la loi n° 91-44 du 1^{er} juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment ses articles 2 et 3,

Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations du commerce extérieur, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2000-244 du 21 janvier 2000,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer, tel que complété par le décret n° 1233 du 31 mai 1999,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92-117 du 7 décembre

1992 relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l'importation et à l'exportation, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'arrêté du ministre, du commerce et de l'artisanat du 14 février 2006,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrêtent :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges annexé au présent arrêté et portant organisation d'importation des récepteurs de télévisions.

Art. 2. - Il est créé une commission chargée du suivi et du contrôle de la conformité des opérations d'importation des récepteurs de télévisions aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article premier du présent arrêté. Elle est chargée de :

- inscrire toute personne physique ou morale remplissant les conditions prévues au cahier des charges annexé au présent arrêté, sur la liste des importateurs des récepteurs de télévisions,

- vérifier la conformité de l'importateur aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté,

- prendre les mesures nécessaires pour assurer un approvisionnement régulier du pays en récepteurs de télévisions.

- informer les services administratifs spécialisés de tout manquement concernant l'application du cahier des charges,

Art. 3. - La commission prévue à l'article 2 du présent arrêté est composée des membres suivants :

- le ministre chargé de l'industrie ou son représentant : président,

- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises (direction générale des industries manufacturières) : membre,

- un représentant du ministère des technologies de la communication (services de contrôle technique) : membre,

- deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat (direction générale du commerce extérieur et direction générale du commerce intérieur) : membres,

- deux représentants de l'union tunisienne de l'industrie, de commerce et de l'artisanat représentant les industriels et les commerçants : membres.

Le président de la commission peut inviter toute personne reconnue pour sa compétence pour participer aux travaux de la commission avec avis consultatif.

Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre chargé de l'industrie sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des industries manufacturières au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Art. 4. - La commission de suivi et de contrôle des opérations d'importations des récepteurs de télévisions se

réunie sur convocation de son président chaque fois qu'il est jugé utile. Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence des deux tiers de ses membres. La commission émet son avis et ses propositions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est tenue avec le même ordre du jour une semaine après la date de la première réunion pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Un procès-verbal sera rédigé pour chaque réunion.

Art. 5. - Toute personne désirant importer des récepteurs de télévisions doit fournir, avant de commencer les opérations d'importation, au secrétariat de la commission créée en vertu de l'article 2 du présent arrêté, les documents suivants :

- une copie du cahier des charges annexé au présent arrêté paraphé obligatoirement sur toutes ses pages et portant sur la dernière page la mention « lu et approuvé » et la signature légalisée de l'importateur ou de son représentant légal,

- une attestation d'inscription sur le registre commercial,
- une copie de la carte d'identité fiscale,
- le code en douane,
- une liste du personnel accompagnée des documents justifiant leurs niveaux d'enseignement et de formation,

- une fiche de renseignements à remplir conformément à un modèle établi à cet effet et mis à leur disposition par la commission,

- les documents justifiant la conformité de l'importateur aux dispositions du chapitre premier du cahier des charges annexé au présent arrêté.

La commission inscrit le nom de l'importateur qui a fourni au secrétariat tous les documents demandés sur la liste des importateurs des récepteurs de télévisions. La commission fournit cette liste aux services de la douane et les informe de toute modification survenue.

Art. 6. - En cas d'infraction aux prescriptions prévues au présent cahier des charges, la commission met en demeure l'importateur contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception. La mise en demeure doit indiquer les infractions commises par l'importateur et un délai sera accordé pour lever ces infractions.

Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur et au cas où les infractions n'ont pas été levées dans les délais fixés, la commission peut radier l'importateur contrevenant de la liste prévue à l'article 5 du présent arrêté et ce, après l'avoir entendu. Le secrétariat de la commission notifie immédiatement la décision de radiation à l'importateur concerné par lettre recommandée avec accusé de réception. L'importateur radié ne pourra reprendre l'importation des récepteurs de télévisions qu'après deux ans à partir de la date de sa radiation. A l'expiration de cette période, il pourra demander sa réinscription sur la liste des importateurs conformément aux procédures prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 7. - Les importateurs exerçant actuellement l'activité d'importation des récepteurs de télévisions doivent s'inscrire sur la liste des importateurs conformément aux procédures prévues à l'article 5 du présent arrêté, et ce, dans un délai ne dépassant pas les trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8. - Le cahier de charges annexé au présent arrêté entre en vigueur après un mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2007.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ORGANISATION DES OPERATIONS D'IMPORTATION DES RECEPTEURS DE TELEVISIONS

Article premier : Le présent cahier des charges fixe les obligations à respecter et les conditions à satisfaire pour la réalisation des opérations d'importation des récepteurs de télévision.

Art 2 : Le présent cahier des charges s'applique aux récepteurs de télévision relevant des positions tarifaires suivantes :

NDP	Désignation
- de 85281210019 à 85281291092 - 85281294911 - 85281294999 - de 85281295914 à 85282200099	Appareils récepteurs de télévision, Moniteurs vidéo

CHAPITRE PREMIER :

Conditions et procédures d'importation

Art 3 : Les récepteurs de télévision objet du présent cahier des charges ne peuvent être importés que par toute personne physique ou morale inscrite sur la liste des importateurs des récepteurs de télévision prévue à l'article 5 de l'arrêté d'homologation du présent cahier des charges. L'importateur doit également satisfaire aux conditions suivantes :

- Il doit avoir une identité commerciale (être inscrit au registre du commerce et titulaire d'une carte d'identité fiscale) apposée sur tout bon de livraison et toute facture de vente ;
- Il doit contracter une assurance " Responsabilité civile professionnelle " sur les appareils importés. La valeur de la garantie ne doit pas être inférieure à 2% du chiffre d'affaires prévisionnel annuel. Ladite garantie doit couvrir les risques d'implosion et des surcharges électriques propres aux téléviseurs.

Art 4 : L'importateur doit, avant de procéder aux opérations d'importation, employer au moins un ingénieur électronicien et un technicien électronicien pour chaque 5000 appareils de télévision à importer. Il doit fournir les déclarations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui les concernent.

L'importateur doit également fournir un engagement de son fournisseur de former et de recycler les techniciens de l'importateur qui entretiennent les récepteurs des télévisions importés.

Art 5 : L'importateur doit disposer d'ateliers de service après vente contenant chacun au moins les équipements suivants:

- émetteur son et image,
- oscilloscope,
- appareils d'alimentation stabilisée,
- multimètres digitaux,
- détecteur de rigidité (isolement),
- station de soudure et station à dessouder,
- outillages pneumatiques.

Art 6 : L'importateur doit fournir au secrétariat de la commission et aux services des douanes lors de chaque opération d'importation les renseignements et les documents suivants :

- le nom et l'adresse de l'importateur,
- le nom du producteur,
- le numéro de série,
- le numéro du tube cathodique,
- le pays d'origine,
- la date de fabrication,
- la carte de garantie,
- Un rapport d'essais en langue arabe ou française ou anglaise délivré par un laboratoire accrédité contenant les résultats des analyses et des essais tout en notant la conformité de chaque lot des produits importés aux normes prévues à l'article 9 du présent cahier des charges. L'approbation de ce rapport et la vérification de la qualification du laboratoire seront effectuées par les services techniques et compétents du ministère chargé de l'industrie.

Art 7: L'importateur doit simultanément avec chaque importation de récepteurs de télévision importer un lot de pièces de rechange représentant au moins 5 % de la valeur des produits finis importés et doit s'engager à assurer le service après vente pour une période minimale de sept ans à partir de la date de mise à la consommation.

L'importateur doit également fournir un engagement de son fournisseur à honorer toute demande de pièces de rechange pour les modèles importés durant sept ans au moins après la date de livraison du produit.

Art 8 : L'importateur doit fournir à la commission de contrôle des importations des récepteurs de télévision un programme prévisionnel annuel des opérations d'importation et des opérations d'achats sur le marché local et ce, au mois de Janvier de chaque année. De même, il doit fournir à la commission, à la même période, les statistiques concernant ses ventes (quantité et valeur) des récepteurs de télévision importés et celles fabriqués localement durant l'année précédente.

CHAPITRE II

Les conditions techniques

Art 9 : Les produits importés doivent répondre aux spécifications techniques prévues aux normes tunisiennes et internationales en vigueur et notamment les normes suivantes :

NT 116-63 équivalent à CISPR 13	Récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipements associés – Caractéristiques des perturbations – Limites et méthodes de mesure
CISPR 20	Récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipements associés – Caractéristiques d'immunité – Limites et méthodes de mesure
NT 116-64	Méthodes des mesures applicables aux récepteurs de télévisions – Partie 1 : Considérations générales – Mesures aux domaines radiofréquences et vidéofréquences (CEI 60107- 1 : 1997)
NT 116-65	Méthodes de mesures applicables aux récepteurs de télévision – Parties 2 : voies son – Méthodes générales et méthodes pour voies monophoniques (CEI 60107 – 2 : 1997)
NT 116-61 équivalent à CEI 65	Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Art 10 : Chaque récepteur de télévision importé doit être accompagné de la documentation technique complète y afférente et qui comprend :

- le schéma électrique éclaté
- la notice d'utilisation et d'entretien rédigée en deux langues en moins dont obligatoirement la langue arabe.

CHAPITRE III

Contrôle

Art 11 : Le contrôle de la conformité de l'importateur aux dispositions du présent cahier des charges est effectué par la commission ou par son délégué. Un rapport sera établi lors de chaque visite.

Art 12 : le contrôle de conformité des récepteurs de télévision importés aux spécifications techniques prévues au présent cahier des charges est effectué par les services techniques et compétents du ministère chargé du commerce.

En cas de besoin et suite à la demande de la commission , les services précités procède à un prélèvement aux points de transit d'échantillon des produits importés et ce, conformément à l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993 fixant les modalités de prélèvement des échantillons tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2001, en vu de réaliser les analyses et les essais conformément aux normes tunisiennes ou internationales en vigueur. Les frais de ces analyses et ces essais sont à la charge de l'importateur.

Ces services fournissent à la commission de suivi et de contrôle des importations des récepteurs de télévision un rapport de tous les analyses et les essais réalisés.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 11 janvier 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'urbaniste général du corps des urbanistes de l'administration.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence d'urbanisme du Grand Tunis,

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier du corps des urbanistes de l'administration,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'urbaniste général du corps des urbanistes de l'administration.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à l'agence d'urbanisme du Grand Tunis, le 8 mars 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'urbaniste général du corps des urbanistes de l'administration.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 7 février 2007 à l'agence d'urbanisme du Grand Tunis.

Tunis, le 11 janvier 2007.

*La ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 11 janvier 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence d'urbanisme du Grand Tunis,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 31 juillet 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à l'agence d'urbanisme du Grand Tunis, le 15 mars 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 14 février 2007 à l'agence d'urbanisme du Grand Tunis.

Tunis, le 11 janvier 2007.

*La ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 11 janvier 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 95-108 du 25 décembre 1995, portant création de l'agence d'urbanisme du Grand Tunis,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 29 août 2001, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à l'agence d'urbanisme du Grand Tunis, le 22 mars 2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 21 février 2007 à l'agence d'urbanisme du Grand Tunis.

Tunis, le 11 janvier 2007.

*La ministre de l'équipement, de l'habitat et de
l'aménagement du territoire*

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

Décret n° 2007-79 du 15 janvier 2007, relatif à la création des chambres de commerce et d'industrie, à la fixation de leurs dénominations, leurs sièges et de leurs circonscriptions territoriales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du royaume tel que modifié par la loi n° 78-2000 du 31 juillet 2000,

Vu la loi n° 2006-75 du 30 novembre 2006, relative aux chambres de commerce et d'industrie et notamment son article premier,

Vu le décret n° 88-1027 du 6 juin 1988, relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la délimitation territoriale des chambres de commerce tel que modifié par le décret n° 2003-1512 du 25 juin 2003,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont créées, des chambres de commerce et d'industrie, leurs dénominations et leurs sièges sont fixés comme suit :

1- Chambre de commerce et d'industrie de Tunis, ayant pour siège Tunis.

2- Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Est, ayant pour siège Bizerte.

3- Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Ouest, ayant pour siège Béja.

4- Chambre de commerce et d'industrie du Cap- Bon, ayant pour siège Nabeul.

5- Chambre de commerce et d'industrie du Centre, ayant pour siège Sousse.

6- Chambre de commerce et d'industrie de Sfax, ayant pour siège Sfax.

7- Chambre de commerce et d'industrie du Sud- Est, ayant pour siège Gabès.

8- Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest, ayant pour siège Gafsa.

Art. 2. - Les circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d'industrie sont fixées comme suit :

1- Chambre de commerce et d'industrie de Tunis :

Les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba.

2- Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Est :

Le gouvernorat de Bizerte.

3- Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Ouest :

Les gouvernorats de Béja, Jendouba, Kef, Siliana.

4- Chambre de commerce et d'industrie du Cap-Bon :

Les gouvernorats de Nabeul, Zaghouan.

5- Chambre de commerce et d'industrie du Centre :

Les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan.

6- Chambre de commerce et d'industrie de Sfax :

Le gouvernorat de Sfax.

7- Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Est :

Les gouvernorats de Gabès, Médenine, Tataouine, Kébéli.

8- Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest :

Les gouvernorats de Gafsa, Kasserine, Tozeur, Sidi Bouzid.

Art. 3. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures relatives à la délimitation territoriale des chambres de commerce et d'industrie prévues au décret n° 1027-1988 du 6 juin 1988 relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la délimitation territoriale des chambres de commerce.

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des finances et le ministre chargé du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ce présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-80 du 15 janvier 2007, relatif à l'organisation et au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 2006-75 du 30 novembre 2006, relative aux chambres de commerce et d'industrie et notamment son article 6,

Vu le décret du 30 juin 1937, organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, les associations et les organismes de toute nature faisant appel au concours de l'Etat, des régions, des communes et des établissements publics,

Vu le décret n° 88-1027 du 6 juin 1988, relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la délimitation de la circonscription territoriale des chambres de commerce et d'industrie tel que modifié par le décret n° 93-1190 du 24 mai 1993 et le décret n° 2003-1512 du 25 juin 2003,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant organisation des marchés publics tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006,

Vu le décret n° 2007-81 du 15 janvier 2007, fixant les conditions et les procédures relatives à l'inscription sur les listes électorales et à l'élection des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret définit la composition des structures des chambres de commerce et d'industrie telles que prévues par l'article 6 de la loi n° 2006-75 du 30 novembre 2006 susvisée, leurs fonctionnements et leurs attributions ainsi que l'organisation administrative et financière des chambres.

Chapitre premier

Le comité

Art. 2. - Les comités des chambres de commerce et d'industrie se composent chacun de trente membres, dont les sièges sont répartis comme suit :

1/ un nombre minimum de deux sièges est réservé à chaque gouvernorat de la circonscription de la chambre.

2/ un siège au minimum est réservé à chacun des secteurs du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, des petits métiers et des services pour chaque gouvernorat, et ce, conformément à la répartition suivante :

- un siège pour chaque secteur si la circonscription comprend trois gouvernorats ou plus.

- deux sièges pour chaque secteur si la circonscription comprend deux gouvernorats.

- quatre sièges pour chaque secteur si la circonscription comprend un seul gouvernorat.

Art. 3. - Les membres des comités des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour une durée de cinq années renouvelable. La durée du mandat peut, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre chargé du commerce, être prorogée d'une année une seule fois.

Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret, sont déclarés membres élus au comité de la chambre de commerce et d'industrie dans la limite de trente sièges :

1- en tant que représentants des régions: les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans chaque gouvernorat de la circonscription de la chambre.

2- en tant que représentants des secteurs: les candidats de chaque secteur ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans chaque gouvernorat.

3- les sièges restants sont complétés par les candidats ayant obtenu le plus grand pourcentage de suffrages dans la circonscription de la chambre.

4- si plusieurs candidats obtiennent le même pourcentage de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé.

Art. 5. - Au cas où le résultat du scrutin ne permet pas d'atteindre la représentativité sectorielle minimale au comité telle que prévue à l'article 2 du présent décret, il est

procédé au remplacement des membres élus ayant obtenu le plus faible pourcentage de voix par les candidats représentants les secteurs concernés si le nombre des candidatures est supérieur à trente, à défaut ils seront désignés par le ministre chargé du commerce parmi le collège électoral représentant le secteur.

Art. 6. - Dans le délai de 15 jours suivant la date du scrutin, le comité de la chambre de commerce et d'industrie est installé par le gouverneur du siège de la chambre, le gouverneur rédige à cet effet un procès-verbal en double exemplaires, l'un est adressé au ministre chargé du commerce et l'autre au président du comité.

Art. 7. - Une fois installé, le comité se réunit directement pour élire le bureau de la chambre, et ce, sous la présidence du membre doyen d'âge, assisté du plus jeune membre qui se charge de rédiger le procès-verbal.

Art. 8. - Le comité constitue pendant la réunion qui suit celle de son installation et selon le caractère économique de sa circonscription, neuf commissions au minimum parmi lesquelles deux commissions permanentes, la commission financière et la commission des marchés.

Art. 9. - Le comité tient obligatoirement, sur convocation de son président, une réunion à la fin de chaque trimestre, il peut en cas de nécessité, tenir des réunions en dehors de ces périodes.

Le comité peut, également, se réunir à la demande du ministre chargé du commerce ou à la demande écrite d'au moins le tiers de ses membres.

Le président du comité adresse au ministre chargé du commerce l'ordre du jour de chaque réunion, huit jours au moins à l'avance.

Art. 10. - Les convocations aux réunions du comité doivent être adressées aux membres dix jours au moins avant la date de chaque réunion.

Les délibérations du comité ne sont considérées légales qu'en présence de plus de la moitié de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint, la réunion est renvoyée à huitaine avec le même ordre du jour, les décisions du comité sont alors légales quel que soit le nombre des membres présents. Le président du comité peut également inviter toute personne dont il juge la présence utile.

Art. 11. - Les membres assistent obligatoirement aux réunions du comité auxquelles ils sont convoqués, en cas d'empêchement, le membre concerné est tenu d'en informer le président du comité par écrit trois jours au moins avant la date de la réunion.

A l'ouverture de chaque séance, le secrétaire général inscrit les noms des membres absents sur le registre de présence en faisant mention du motif de l'absence et il en sera fait déclaration par le président au cours de la séance.

Art. 12. - Si un membre s'absente pendant trois réunions consécutives du comité et sans motif légitime, le comité est tenu de prendre des mesures à son égard et de le considérer obligatoirement démissionnaire. Le président du comité rédige un rapport à cet effet et l'adresse au ministre chargé du commerce dans un délai de dix jours à partir de la troisième séance où l'absence a été constatée.

Art. 13. - Le comité de la chambre prend ses décisions à la majorité des voix des présents, et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 14. - Le ministre chargé du commerce et le ministre des finances désignent un représentant à chaque chambre pour assister aux réunions de leurs comités, le président du comité les informe directement par écrit de la date et de l'ordre du jour de chaque réunion, huit jours au moins avant sa tenue.

Les représentants des deux ministères sont entendus chaque fois qu'ils le demandent, toutefois ils n'ont pas le droit au vote.

Art. 15. - Le secrétaire général de la chambre rédige les procès-verbaux des réunions du comité. Le procès-verbal est conjointement signé par le secrétaire général et le président du comité qui en transmet une copie au ministre chargé du commerce.

Art. 16. - En cas d'empêchement du président, le vice-président le plus âgé assure la présidence des réunions du comité.

Art. 17. - Nonobstant des dispositions de l'article 12 du présent décret, le comité de la chambre de commerce et d'industrie peut, durant sa séance, accepter la démission de l'un de ses membres. Le président de la chambre est tenu d'en informer dans l'immédiat le ministre chargé du commerce.

Art. 18. - Au cas où un des membres du comité perd la qualité d'électeur, définie par le décret fixant les conditions et les procédures relatives à l'inscription sur les listes électorales et à l'élection des membres des comités des chambres, le membre en question doit adresser sa démission au président du comité dans un délai d'un mois à compter de la date de la mesure ayant conduit à la perte de sa qualité d'électeur. Il lui est interdit entre-temps d'assister aux réunions du comité.

Si le membre concerné ne présente pas sa démission, le comité charge son président d'en informer le ministre chargé du commerce qui prend dans l'immédiat la décision de mettre fin au mandat du membre concerné et d'en informer le gouverneur du siège de la chambre.

Art. 19. - Lorsque, au niveau de la circonscription territoriale d'une chambre de commerce une nouvelle chambre est créée, les membres siégeant au comité de la chambre sont tenus de présenter leurs démissions s'ils ont été élus au comité de la nouvelle chambre. Dans tous les cas, un membre ne peut siéger au comité de plus d'une chambre.

Art. 20. - Lorsque, au sein du comité de la chambre, cinq vacances sont ouvertes par suite de décès, de démission ou d'exclusion ou de toute autre cause, il est procédé, dans un délai de trois mois à dater de la cinquième vacance, à des élections complémentaires. Le mandat des membres élus suite aux élections complémentaires prend fin à l'expiration du mandat ordinaire du comité de la chambre.

Art. 21. - Les fonctions des membres des chambres sont gratuites, en ce qui concerne les activités de la chambre, quant aux missions qu'ils assurent à l'étranger, elles sont effectuées en vertu de la réglementation en vigueur et conformément à l'arrêté portant approbation du règlement intérieur type des chambres.

Art. 22. - Au cas où un membre du comité enfreint aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 2006-75 du 30 novembre 2006 susvisée, le comité de la chambre entreprend les mesures nécessaires pour mettre fin au mandat du membre concerné, le président de la chambre en informe le ministre chargé du commerce dans un délai de dix jours à compter de la date de la réunion où la décision a été prise.

Chapitre II

Le bureau

Art. 23. - Le bureau de la chambre comprend neuf membres, il est composé d'un président, quatre vice-présidents, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. La répartition des responsabilités prend en considération la représentativité sectorielle et régionale.

Art. 24. - Les responsabilités sont réparties au sein du bureau au scrutin secret distinct et successif selon les fonctions prévues à l'article 23 du présent décret.

En cas de partage des voix, est désigné le membre le plus âgé.

Art. 25. - En cas d'élections complémentaires portant sur plus de la moitié des membres du comité de la chambre, le bureau est renouvelé y compris le président.

Art. 26. - Le bureau se réunit une fois par mois au minimum et chaque fois que le président le juge nécessaire. Le calendrier annuel des réunions ordinaires du bureau est proposé par le président de la chambre.

Art. 27. - Le président de la chambre est tenu de désigner l'un des vice-présidents pour assurer son intérim, s'il vient à s'absenter pour une raison quelconque d'une durée supérieure à dix jours successifs.

Art. 28. - Si le président ou tout autre membre du bureau vient à cesser ses fonctions par suite de démission, décès ou pour toute autre cause d'un caractère permanent, le comité de la chambre est immédiatement convoqué par le vice-président le plus âgé pour procéder à l'élection d'un nouveau président, ou par le président de la chambre pour l'élection de tout autre membre du bureau pour le reste du mandat.

Art. 29. - Le bureau de la chambre est chargé des missions suivantes :

- veiller à l'exécution des décisions du comité,
- assister le président du comité dans ses fonctions et donner impulsion aux activités de la chambre,
- élaborer les projets de décisions à soumettre à l'approbation du comité,
- élaborer l'ordre du jour des réunions du comité,
- examiner les sujets à soumettre au comité,
- étudier les propositions des commissions avant leur soumission au comité.

Art. 30. - Le président de la chambre est chargé, avec la collaboration du bureau, de donner l'impulsion et l'animation aux activités de la chambre et de veiller à l'exécution des décisions du comité.

Le président à toutes les qualités pour souscrire les marchés, conclure les actes d'achat, de vente, d'échange et plus généralement, tous les actes et contrats auxquels la

chambre est partie prenante, accepter les dons et legs, passer les baux et les polices d'assurances, et ce, conformément à la loi n° 75-2006 du 30 novembre 2006 susvisée.

Le président du comité représente la chambre en toutes circonstances et dans tous les actes de la vie civile et en particulier en justice.

Le président de la chambre transmet au ministre chargé du commerce et au ministre des finances, dans les deux mois qui suivent l'expiration de l'exercice budgétaire, un compte rendu général sur l'activité de la chambre au cours dudit exercice. La chambre correspond directement avec les administrations publiques.

Chapitre III

Les commissions

Art. 31. - A l'exception de la commission financière et de la commission des marchés, les commissions sont des organes consultatifs internes à la chambre, elles sont saisies des questions de leur compétence soit par le bureau soit par le comité de la chambre.

Les rapports des commissions ainsi que leurs propositions sont remis au président du comité, après leur adoption en commission, en vue d'en prendre connaissance et d'en donner communication au bureau afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires s'y rapportant.

Art. 32. - Chaque commission est composée d'au moins cinq membres désignés par le comité parmi ses membres, le comité désigne également le président de chaque commission. Un membre ne peut appartenir à plus de quatre commissions et présider plus d'une commission.

Art. 33. - La commission financière comprend tous les présidents des commissions ainsi que tous les membres auxquels le comité décide de faire appel en raison de leur compétence financière. Le président de la commission financière est désigné par le comité parmi les vice-présidents de la chambre.

Le quorum de la commission financière n'est atteint qu'en présence de la majorité de ses membres.

Art. 34. - La commission financière est chargée, en plus de sa mission obligatoire de contrôle annuel des comptes dressés sous la supervision du trésorier, de:

- La préparation du projet de budget de la chambre et des structures qui lui sont annexées ainsi que du suivi de leurs modifications,

- L'examen des crédits additionnels dont l'ouverture peut s'avérer nécessaire en cours d'exercice,

- L'examen de l'incidence financière des emprunts nécessaires au financement de programmes de construction, d'aménagement et d'équipement.

Et en général, de l'examen de toutes les questions susceptibles d'avoir un impact financier sur le budget de la chambre.

Art. 35. - La commission des marchés comprend tous les membres auxquels le comité décide de faire appel en raison de leur compétence en la matière, les ordonnateurs et les payeurs ne peuvent pas assister aux réunions de cette commission.

Le président de la commission des marchés ne peut être désigné parmi les membres du bureau de la chambre.

Le quorum de la commission des marchés n'est atteint qu'en présence de la majorité de ses membres.

Art. 36. - La commission des marchés statue sur tous les marchés d'études, de travaux, de fournitures et de services, et ce, conformément à la réglementation régissant les marchés publics.

La commission donne également son avis, lorsqu'elle est sollicitée par le bureau, dans tous les autres cas.

Art. 37. - Les membres qui auraient un intérêt direct ou une relation avec une affaire soumise à la commission des marchés ou qui appartiendraient à la profession concernée par le marché, ne peuvent prendre part à la délibération à laquelle cette affaire donne lieu, ils sont provisoirement remplacés par le président de la chambre qui en informe le comité lors de la réunion suivant celle de la commission.

Les délibérations et les procès-verbaux de la commission des marchés sont strictement confidentiels, ses membres sont tenus au secret professionnel le plus strict.

Chapitre IV

L'organisation administrative et financière

Art. 38. - L'organisation des services administratifs de la chambre est définie par un organigramme proposé par le bureau de la chambre et approuvé par décret sur proposition du ministre chargé du commerce.

Art. 39. - La gestion des services de la chambre est assurée par un directeur général sous la supervision du président de la chambre.

Le directeur général est désigné par le ministre chargé du commerce sur proposition du président de la chambre.

Les services et le personnel de la chambre de commerce sont placés sous l'autorité du directeur général, qui a compétence sur l'ensemble des services de la chambre, y compris les concessions et les établissements d'enseignement et de formation ainsi que tous les bureaux régionaux et autres établissements ou services extérieurs de la chambre ou gérés par elle.

Art. 40. - Le projet de budget de la chambre de commerce et d'industrie est soumis à l'approbation du ministre chargé du commerce avant la fin du mois d'octobre de chaque année.

Toute modification apportée au budget des chambres est soumise à l'approbation du ministre chargé du commerce sauf le transfert de ressources de paragraphe à paragraphe à l'intérieur d'un même chapitre.

Art. 41. - La chambre de commerce et d'industrie présente au ministre chargé du commerce, à la fin de chaque exercice et avant la fin du mois d'avril, un rapport retraçant l'exécution des prévisions budgétaires de l'année écoulée.

Art. 42. - A la fin de chaque exercice, le trésorier établit l'état annuel des recettes et des dépenses ainsi que le bilan de fin d'année et les soumet à la signature du président de la chambre.

Art. 43. - Aucun paiement ne peut être effectué si la dépense n'a pas été autorisée par le président de la chambre en sa qualité d'ordonnateur des dépenses ou par l'un des vice-présidents ayant reçu délégation d'ordonnateur, ou si le titre des dépenses ne s'applique pas à un crédit expressément défini au budget ou si le montant dépasse la limite du crédit alloué à cet effet.

Art. 44. - Toute dépense doit être effectuée par chèque ou par virement bancaire ou postal à l'exception des menus frais qui sont assurés par une caisse tenue par le responsable du service financier ou par un agent qu'il désigne sous sa responsabilité. Cette caisse ne peut être financée que par chèques bancaires ou postaux, au fur et à mesure des besoins.

Les chèques bancaires et postaux ainsi que tous les autres moyens de paiement doivent être signés conjointement par l'ordonnateur des dépenses ou l'un des vice-présidents ayant reçu délégation d'ordonnateur et par le trésorier en sa qualité de payeur ou l'un des membres ayant reçu du trésorier une délégation de payeur.

Chapitre V

Dispositions diverses

Art. 45. - Sont abrogées, les dispositions du décret 88-1027 du 6 juin 1988 relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la délimitation de la circonscription territoriale des chambres de commerce et d'industrie tel que modifié par le décret n° 93-1190 du 24 mai 1993 et le décret n° 2003-1512 du 25 juin 2003 et de l'arrêté des ministres de l'intérieur et de l'économie nationale du 6 juin 1988, relatif à l'élection des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie.

Art. 46. - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre des finances et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007- 81 du 15 janvier 2007, fixant les conditions et les procédures relatives à l'inscription sur les listes électorales et à l'élection des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers,

Vu la loi n° 2006-75 du 30 novembre 2006, relative aux chambres de commerce et d'industrie et notamment son article 7,

Vu le décret 88-1028 du 6 juin 1988 relatif à l'élection des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie,

Vu le décret n° 2007-79 du 15 janvier 2007, relatif à la création des chambres de commerce et d'industrie, à la fixation de leurs dénominations, leur sièges et leurs circonscriptions territoriales,

Vu le décret n° 2007-80 du 15 janvier 2007, relatif à l'organisation et au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les membres des comités des chambres de commerce et d'industrie sont élus au scrutin

majoritaire uninominal à un tour, parmi les adhérents ayant la qualité d'électeurs.

Art. 2. - La date du déroulement des élections des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre chargé du commerce.

Les limites des circonscriptions électorales des chambres de commerce et d'industrie sont les mêmes que celles de leurs circonscriptions territoriales.

Chapitre I

Conditions et les procédures relatives à l'inscription sur les listes électorales

Art. 3. - Ont le droit de s'inscrire sur les listes électorales pour l'élection des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie, les Tunisiens âgés de 20 ans au moins au jour de la clôture des listes électorales, qui exercent leurs activités, depuis six mois au moins, dans la circonscription de la chambre et justifiant de l'une des qualités suivantes:

1/ Commerçant ou industriel inscrit au registre de commerce, ou prestataire de services,

2/ Ou artisan ayant déclaré son activité conformément à la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers,

3/ Ou représentant légal d'une personne morale exerçant une activité commerciale, industrielle, de métiers ou de prestation de services.

Ne peuvent être inscrits sur les listes électorales les personnes :

1/ Condamnées pour crime ou délit,

2/ Condamnées pour infraction à la législation réglementant la gestion des sociétés,

3/ Les faillis.

Art. 4. - L'ensemble des électeurs de chaque circonscription constitue un collège électoral. Les électeurs possédant le droit électoral dans plusieurs circonscriptions ou dans plusieurs gouvernorats, ne peuvent exercer ce droit que dans un seul gouvernorat d'une seule circonscription qu'ils désignent, à leur choix, au moment de l'établissement des listes. A défaut d'indication de leur part, la commission de révision prévue par l'article 8 du présent décret se charge d'inscrire le nom de l'électeur concerné dans une seule liste électorale.

Art. 5. - Est constituée, une commission d'établissement des listes électorales provisoires composée des membres du bureau de la chambre de commerce et d'industrie et présidée par le président de la chambre. La commission se réunit au gouvernorat du siège de la chambre sur invitation du gouverneur au courant de la deuxième quinzaine du mois d'octobre de chaque année et dans tous les cas trois mois avant la fin du mandat du comité de la chambre.

Le ministre chargé du commerce peut, à titre exceptionnel, changer les délais des réunions de la commission d'établissement des listes électorales provisoires.

Art. 6. - Les listes électorales provisoires sont établies par la commission en double exemplaires et dûment signées

par tous ses membres, elles indiquent les noms, prénoms, l'âge, la profession, le lieu d'activité et le numéro de la carte d'identité nationale des électeurs.

Les listes électorales provisoires sont arrêtées à partir des listes des inscrits au registre de commerce et des inscrits au registre des artisans.

Art. 7. - Nul n'est admis à participer aux opérations électorales s'il n'est pas inscrit sur l'une des listes électorales prévues à l'article 3 du présent décret.

Les listes provisoires sont déposées aux sièges des chambres et aux sièges des gouvernorats, elles sont mises à la disposition de tout requérant pendant un délai de vingt jours pour en prendre connaissance. Pendant ce délai, tout électeur peut présenter une demande d'opposition pour l'inscrire sur la liste électorale s'il n'est pas inscrit ou pour la radiation d'une personne indûment inscrite ou pour inscrire un électeur omis à condition d'être muni d'une procuration dans ce dernier cas.

Les demandes d'opposition sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au gouverneur qui les porte sur un registre spécial.

Aucune demande d'opposition n'est recevable après l'expiration du délai de vingt jours prévu au deuxième alinéa du présent article, la date d'expédition de la lettre recommandée est considérée pour le calcul des délais.

Art. 8. - Est constituée une commission de révision des listes électorales chargée d'étudier les cas et les demandes prévus aux articles 4 et 7 du présent décret.

La commission de révision peut prononcer d'office l'inscription des électeurs omis. Elle peut également décider la radiation d'électeurs indûment inscrits ou inscrits sur plus d'une liste électorale, après leur audition.

Art. 9. - La commission de révision des listes électorales est composée:

- du gouverneur du siège de la chambre ou son représentant, en qualité de président de la commission,
- des autres gouverneurs de la circonscription ou leurs représentants,
- du représentant du ministre chargé du commerce,
- de deux électeurs désignés par le gouverneur du siège de la chambre,

Le président de la commission peut également désigner des représentants administratifs de la chambre de commerce et d'industrie pour prendre part aux travaux de la commission.

La commission de révision se réunit sur invitation du gouverneur du siège de la chambre et après l'expiration du délai de présentation des demandes d'oppositions.

Art. 10. - La commission de révision statue dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de présentation des demandes prévu au paragraphe 3 de l'article 7 du présent décret.

Les décisions de la commission de révision sont consignées dans un procès-verbal signé par ses membres et conservé par son président.

Art. 11. - Le président de la commission de révision notifie les décisions de la commission aux personnes ayant présenté des demandes d'opposition et en transmet copie au

ministre de l'intérieur et du développement local et au ministre chargé du commerce.

Art. 12. - Les gouverneurs arrêtent les listes définitives des électeurs, compte tenu des modifications apportées par la commission de révision.

Art. 13. - Les listes électorales définitives sont déposées aux sièges des gouvernorats et affichées au siège de la chambre de commerce et d'industrie, tout électeur peut en prendre connaissance.

Art. 14. - Les listes définitives ne sont plus modifiées avant la révision annuelle suivante, sauf dans des cas exceptionnels liés aux échéances électorales.

Art. 15. - En cas de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie, l'élection des membres de son comité se déroule sous la supervision du bureau de la chambre dont elle faisait partie territorialement et conformément aux dispositions du présent décret.

Des élections complémentaires se déroulent, dans un délai de trois mois, pour pourvoir les sièges vacants au sein du comité d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve des dispositions du décret relatif à l'organisation et au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie et conformément aux dispositions du présent décret.

La date du déroulement des élections complémentaires est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre chargé du commerce.

Chapitre II

Conditions et procédures d'éligibilité au comité des chambres de commerce et d'industrie

Art. 16. - Est éligible au comité des chambres de commerce et d'industrie tout électeur faisant partie de sa circonscription et âgé de 23 ans à la date de la clôture des listes électorales.

Art. 17. - Tout candidat doit déposer une déclaration de candidature. Il ne peut présenter sa candidature que dans la circonscription du gouvernorat auprès duquel il a le droit d'élire.

Art. 18. - La déclaration de candidature doit comporter les indications relatives à l'identité du candidat, sa qualité, le lieu de son activité principale et le secteur de son activité tel que prévu à l'article 3 de la loi n° 2006-75 du 30 novembre 2006 susvisée.

La déclaration de candidature est établie en double exemplaire selon le modèle conçu à cet effet et doit être personnelle, elle est déposée et signée par le candidat lui-même.

Art. 19. - La déclaration de candidature est déposée immédiatement après la publication de l'arrêté fixant la date du déroulement des élections au Journal Officiel de la République Tunisienne, et ce, jusqu'à 10 jours francs avant la date des élections.

La déclaration de candidature est obligatoirement déposée au siège de la chambre de la circonscription du candidat, contre récépissé de dépôt indiquant la date et l'heure de réception.

Le candidat peut également adresser la déclaration de candidature au siège de la chambre par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 20. - Il est tenu au siège de la chambre et sous la supervision de son directeur général un registre spécial pour l'inscription des déclarations de candidature déposées soit directement soit adressées par lettre recommandée avec indication de la date et de l'heure de leur réception. Le directeur général de la chambre est tenu de vérifier l'éligibilité des candidatures et leurs conformités aux conditions prévues par les dispositions du présent décret avant toute inscription.

Art. 21. - Le directeur général de la chambre informe dans l'immédiat le gouverneur du siège de la chambre des noms des candidats inscrits au registre, le gouverneur établit la liste nominative globale des candidats de la circonscription.

Le gouverneur établit également la liste nominative des candidats de chaque gouvernorat de la circonscription de la chambre, seule la liste des candidats du gouvernorat concerné est adoptée lors des opérations électorales.

Art. 22. - Les listes nominatives des candidats de chaque gouvernorat sont affichées séparément au siège de la chambre et au siège du gouvernorat concerné. De même, la liste nominative globale des candidats de la circonscription de la chambre est affichée au siège de la chambre et aux gouvernorats de la circonscription sept jours francs au moins avant la date du scrutin.

Chapitre III

Les bureaux de vote

Art. 23. - Le gouverneur désigne dans chaque délégation l'emplacement du ou des bureaux de vote, ces emplacements sont portés à la connaissance des électeurs par des annonces affichées au siège du gouvernorat et de la chambre. Le gouverneur désigne également, le président de chaque bureau de vote ainsi que deux électeurs qui l'assistent. Chaque bureau de vote conserve la liste des électeurs dont il a à recevoir les suffrages.

Art. 24. - Le scrutin est ouvert et clos à des heures fixées par l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret. Une annonce, affichée à la porte de chaque bureau, indique aux électeurs les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.

Art. 25. - Pendant toute la durée du scrutin, deux au moins des membres du bureau de vote doivent être présents. Le bureau de vote statue sur toutes les questions qui peuvent survenir au cours des opérations électorales, il en fait mention au procès-verbal.

Art. 26. - Le président du bureau de vote assure la sécurité audit bureau, il a le droit de faire expulser de la salle toute personne qui troublerait le vote. Il peut, si besoin est, suspendre le scrutin pour ramener le calme et en informer le gouverneur du bureau de vote concerné.

Chapitre IV

Le vote

Art. 27. - Le président du bureau de vote vérifie l'identité de l'électeur. L'électeur est tenu de signer sur la liste électorale en marge de son nom.

Art. 28. - Le vote a lieu obligatoirement au moyen d'enveloppes prévues à cet effet et sur lesquelles sont apposés le cachet du gouvernorat du ressort du bureau de vote. L'électeur est tenu de rejoindre l'isoloir prévu au bureau de vote.

Art. 29. - Il faut permettre à tout électeur entrant dans la salle de vote, avant la clôture du scrutin, d'exercer son droit de vote.

Chapitre V

Le dépouillement des votes

Art. 30. - A la clôture du scrutin, les membres du bureau de vote procèdent immédiatement au dépouillement des votes.

Art. 31. - Sont nuls les bulletins :

- Qui portent un signe, ou une mention quelconque.

- Qui portent le nom de personnes non candidates.

- Trouvés dans des enveloppes ne portant pas de cachet.

- Trouvés sans enveloppes ou dans des enveloppes non réglementaires.

- Qui portent plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir.

Art. 32. - Le procès-verbal des opérations électorales consigne le résultat du vote ainsi que l'opération de dépouillement des bulletins de vote, le nombre des votants et les voix déclarées au bureau de vote, il comporte obligatoirement les signatures du président et des membres dudit bureau.

Art. 33. - Les procès-verbaux des opérations électorales, les listes d'émargement des votants et les résultats de vote sont transmis dès la clôture des opérations de dépouillement au gouvernorat du ressort du bureau de vote.

Les résultats des bureaux de vote sont rassemblés dans un seul bureau central préalablement désigné par le gouverneur.

Le procès-verbal du bureau central consigne les résultats du scrutin et le pourcentage des voix obtenus par le candidat au niveau du gouvernorat de son éligibilité.

Art. 34. - Le procès-verbal du bureau central de chaque gouvernorat, les procès-verbaux des opérations électorales, les listes d'émargement et les résultats du scrutin sont transmis, dès la clôture des opérations de centralisation, au gouvernorat du siège de la chambre.

La vérification des opérations de dépouillement et la proclamation des résultats définitifs sont effectuées, au gouvernorat du siège de la chambre de commerce et d'industrie, par la commission de recensement général des suffrages qui est constituée à cet effet et avec la même composition prévue à l'article 9 du présent décret.

La commission de recensement général des suffrages doit, dans la limite des sièges prévus aux comités des chambres, respecter la représentativité sectorielle des membres des comités conformément aux dispositions du décret relatif à l'organisation et au fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie. Elle doit également tenir compte dans ses travaux du pourcentage des voix obtenus par le candidat au gouvernorat de son éligibilité et annuler les voix recueillies dans plus d'un gouvernorat.

Le procès-verbal de la commission de recensement général des suffrages consigne les résultats du scrutin au niveau de la circonscription de la chambre. Au cas où plusieurs candidats obtiennent le même pourcentage de voix, est déclaré élu le candidat le plus âgé.

Art. 35. - Les documents relatifs au dépouillement, les résultats et les procès-verbaux sont transmis, dès achèvement des travaux de la commission de recensement général des suffrages, au gouverneur du siège de la chambre, qui les communique au ministre chargé du commerce.

Art. 36. - La liste nominative des candidats élus est affichée immédiatement après la fin des travaux de la commission de recensement général des suffrages. Cette liste est transmise au ministre chargé du commerce et aux gouverneurs de la circonscription territoriale de la chambre qui l'affichent à leur tour au siège du gouvernement.

Chapitre VI

Le contentieux électoral

Art. 37. - Les opérations électorales de chaque circonscription peuvent être arguées de nullité par tout électeur inscrit sur les listes électorales définitives de la circonscription.

Les réclamations doivent être, soit consignées au procès-verbal des opérations électorales, soit déposée, à peine de forclusion, dans le délai de huit jours suivant le scrutin, auprès du gouvernement concerné contre récépissé.

Art. 38. - Les oppositions sont immédiatement transmises au gouverneur du siège de la chambre, qui les présente à la commission prévue à l'article 8 du présent décret.

Si le gouverneur du siège de la chambre estime que les conditions et les formes légales n'ont pas été observées, il peut, également, dans le délai de quinze jours à dater de la réception des procès-verbaux déférer les opérations à la même commission.

Dans les deux cas, le gouverneur du siège de la chambre donne immédiatement connaissance de l'opposition ou du déferé, par la voix administrative, aux candidats élus dont l'élection est contestée, les invitant à fournir dans les cinq jours leurs observations à la commission. Il donne récépissé des oppositions et des réponses.

Art. 39. - Les parties sont, dans tous les cas, convoquées devant la commission qui statue, dans les délais de dix jours à dater du jour de leur dépôt sur les oppositions et les déferés dont elle est saisie.

Les oppositions ainsi que les déferés et les décisions de la commission sont immédiatement portés à la connaissance du ministre chargé du commerce par le gouverneur du siège de la chambre.

Art. 40. - Les décisions de la commission sont susceptibles d'opposition devant le ministre de l'intérieur et du développement local dans un délai de huit jours.

Art. 41. - Les membres des comités des chambres de commerce et d'industrie proclamés élus exercent leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les oppositions ou les déferés.

Art. 42. - Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est prononcée, les électeurs doivent être convoqués pour de nouvelles élections dans un délai n'excédant pas trois mois.

Chapitre VII

Dispositions diverses

Art. 43. - Sont abrogées, les dispositions du décret 88-1028 du 6 juin 1988 relatif à l'élection des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie et de

l'arrêté des ministres de l'intérieur et de l'économie nationale du 6 juin 1988 relatif à l'élection des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie.

Art. 44. - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre chargé du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 11 janvier 2007, modifiant et complétant l'arrêté du 24 mai 2005, fixant la liste des départements et des unités de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Le ministre de l'enseignement supérieur.

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 82-1643 du 31 décembre 1982, portant changement d'appellation de certains établissements publics,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002, et notamment son article 35,

Vu le décret n° 2002-1623 du 9 juillet 2002, portant création d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu le décret n° 2003-1663 du 4 août 2003, portant création d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 24 mai 2005, fixant la liste des départements et des unités de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, tel que modifié et complété par l'arrêté du 16 mars 2006,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, de l'agriculture et des ressources hydrauliques, de la santé publique, des technologies de la communication, de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 31 mai 2005, fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de chaque université,

Vu l'avis des directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche concernés,

Sur proposition des présidents des universités concernées.

Arrête :

Article premier. - Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 2, du paragraphe 14 de l'article 8 (nouveau) et du paragraphe 2 de l'article 9 (bis) de l'arrêté du 24 mai 2005 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

Article 2. - Paragraphe 6 (nouveau): Institut supérieur de l'éducation et de la formation continue :

- département des lettres et de la langue arabe,
- département des langues étrangères,
- département des sciences humaines,
- département des sciences éducatives,
- département des mathématiques,
- département des sciences physiques et techniques,
- département des sciences de la vie et de la terre.

Article 8 (nouveau). - Paragraphe 14 (nouveau) : Ecole nationale d'ingénieurs de Sfax :

- département de génie électrique,
- département de génie mécanique,
- département de génie des matériaux,
- département de génie biologique,
- département de génie géologique,
- département de génie informatique et des mathématiques appliquées.

Article 9 (bis). - Paragraphe 2 (nouveau) : Institut supérieur d'administration des entreprises de Gafsa :

- département des sciences de gestion et des finances,
- département de comptabilité et des sciences juridiques et fiscales,

- département des sciences économiques, des méthodes quantitatives et d'informatique.

Article 2. - Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 2005 susvisé un paragraphe 12 ainsi libellé :

12- Institut supérieur d'art dramatique :

- département de formation générale et fondamentale,
- département des arts et des techniques dramatiques.

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 24 mai 2005 susvisé un paragraphe 9 ainsi libellé :

9- Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis :

- département de biotechnologie,
- département d'écologie.

Art. 4. - Il est ajouté à l'article 7 (ter) de l'arrêté du 24 mai 2005 susvisé un paragraphe 3 ainsi libellé :

3- Institut supérieur des arts et métiers de Kairouan :

- département des arts appliqués,
- département design produit et mobilier.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2007.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi